

信聊天内容显示刘某某 虽然对母亲有一定的抱怨，但其作为儿子还是想尽力帮母亲做一些力所能及的 事。从涉案毒品入境经过来看，涉案毒品藏匿方式极其隐蔽，无证据证明刘某某接触过涉案快件，刘某某在最后三单快件连续出现状况后自行前往领取快递， 亦能印证其不知道快件内夹藏有毒品。从抓捕及讯问过程看，刘某某被捕后反应正常，在第一次讯问结束时还说自己都交代完了，询问民警是不是可以回家了。其二，根据审慎审查反证的要求，刘某某对频繁代为清关的辩解确有合理 之处。刘某某对母亲的警惕程度低于对其他陌生人，且始终供述是其在被海关 告知运动鞋不成对时才产生怀疑，微信聊天记录也反映出刘某某的鞋子不成对 后便立即向张某核实，由此说明刘某某对寄递不合法物品的排斥。作为未接触 过毒品的普通人，仅因快件内运动鞋不成对很难认识到鞋内可能夹藏有毒品。 其三，按照司法推定的末位规则，本案中不存在足以推定被告人具有主观明知 的基础事实。刘某某在每次代为清关前均会询问张某寄件的物品是什么,要求 张某提供购物小票、收件人身份证照片等，之后根据张某提供的信息和材料如 实在DHL平台填报、上传，并提供自己的真实联系方式及家庭住址。刘某某从 张某处获得的共计200余元的微信红包亦不能认定为不同寻常的高额报酬。

二、不宜因走私毒品罪与走私犯罪客观行为具有相似性而简单套用不同领域法律规定

#### 204 中国法院2025年度案例·刑事案例四

本案中，一审、二审法院认为，其一，本案中无证据证明刘某某具有走私毒品的犯罪故意。其二，不同于规定于《中华人民共和国刑法》第六章的

走私毒品罪，走私犯罪则规定于《中华人民共和国刑法》第三章破坏社会主义市场经济秩序罪，两类犯罪在行为性质、行为对象、社会危害性等方面存在显著差异，不宜随意套用适用于不同领域的法律规范。其三，走私毒品罪的故意认识对象具有限定性，即要求行为人明知是毒品，而违禁品系毒品的上位概念，已经超过了走私毒品罪主观认识对象的范畴。本案中，虽然刘某某在后期怀疑过代为清关的物品中可能存在A国药品，但之后张某未再寄递新的国际快件，无证据证明刘某某在认识到邮件系违禁品的情况下仍代为清关；即使其认识到物品中可能含有违禁品，根据主客观相一致原则，也不能认定其构成走私毒品罪。

编写人：北京市高级人民法院 万兵 魏炜

## （七）组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪

49

### 组织卖淫罪中非法获利是否应全额认定为违法所得

——胡某某等组织卖淫，李某某协助组织卖淫案

#### 【案件基本信息】

##### 1. 裁判文书字号

湖北省汉江中级人民法院(2023)鄂96刑终63号刑事判决书

##### 2. 案由：组织卖淫罪、协助组织卖淫罪

#### 【基本案情】

2021年8月7日至10月16日，胡某某、杜某某、刘某某、王某某等人组

组织赵某某、邹某(二人系未成年人)和韩某某、舒某某、刘某某、王某、董某某等多名妇女先后在仙桃市多个酒店进行卖淫活动。卖淫人员联系胡某某、杜某某、刘某某后来到酒店,杜某某、刘某某安排卖淫人员在酒店房间住下,刘某某负责管理卖淫人员。杜某某通过微信群发消息,王某某通过散发招嫖卡片拉嫖客。嫖客来到酒店后,由杜某某、王某某负责现场接待,安排嫖客进入房间挑选卖淫人员。对有包夜需求的嫖客,由王某某将卖淫人员送至嫖客所在地提供性服务。同时胡某某、杜某某、刘某某、王某某在钉钉群聊里安排卖淫人员接待嫖客。卖淫人员提供性服务,分为90分钟(一个钟)和45分钟(半个钟)两种服务项目,一个钟收费1100元、1300元、1500元、1700元不等,半个钟收费600元、700元不等。胡某某提供其微信或者支付宝账户用于收取嫖资。杜某某对卖淫次数进行统计,胡某某对嫖资收入进行分配,卖淫人员每次卖淫可分得300元、600元或700元不等,扣除房费、嫖客介绍费等开支后,剩余嫖资收入刘某某分取25%,余款再由胡某某、杜某某平分。李某某通过招嫖卡片招引嫖客,再介绍给杜某某,每介绍一个嫖客可分得100元至300元不等,其间获利2万元。

### 【案件焦点】

组织卖淫罪中违法所得金额是否等于非法获利金额,对卖淫人员、介绍嫖客人员的分成部分予以扣除是否合理